

תאריך 3.12.25

הצעת מחיר –

ליצירת MVP

מאת: Noam Naumovsky	לכבוד: רועי בלחנס
Noam Naumovsky Productions	

פירוט השירות
יצירת MVP ראשוני המאפשר ליצור אוואטר דיגיטלי על בסיס API של Hey Gen.
הפרויקט יכלול טופס אשר יאפשר להעלות סרטון באורך הרצוי ותסריט קצר ובסופו ייוצר אוואטר וסרטון קצר שבו האוואטר מקריא את התסריט.
הפרויקט מוגדר בהיקף של MVP ראשוני ויכלול יצירת הוורקפלו והנגשה לשימוש על ידי מזמין העבודה.

תמורה ותנאי תשלום

- תחילת העבודה בכפוף לקבלת חוזה חתום ומקדמה בסך 35% (1,575 ₪ + מע"מ).
- עלות הפרויקט אינה כוללת עלויות API אשר יכוסו על ידי הלקוח.
- היקף הפרויקט יכלול את הגשת המוצר הראשוני ושני סבבי תיקונים אשר לא יעברו בסה"כ היקף עבודה של 10 שעות. במידה ותידרש עבודה נוספת, היא תבוצע בעלות של 185 ש"ח לשעת עבודה לא כולל מע"מ.
- בסיום העבודה, תוגש ללקוח דרישת תשלום הכוללת את יתרת התשלום (65%) בתוספת עלות שעות נוספות (אם היו ואושרו). לאחר קבלת התשלום המלא תישלח חשבונית מס.
- לשם עמידה בלוחות הזמנים, הלקוח מתחייב לספק הערות, חומרים ואישורים (להלן: "משוב") בטווח של 2 ימי עבודה ממועד קבלת גרסה לבדיקה.
- עיכוב במתן משוב מצד הלקוח יגרוור דחייה אוטומטית במועד ההגשה הסופי, לפחות במספר הימים הזהה למשך העיכוב.
- במקרה של עיכוב מצד הלקוח העולה על 5 ימי עבודה, שומר הספק את הזכות להשהות את הפרויקט ולתאם מחדש את המשך העבודה בהתאם לזמינותו.
- במידה והלקוח יבחר להפסיק את העבודה לאחר תחילתה ובטרם השלמתה, המקדמה תחשב כתשלום על העבודה שבוצעה עד אותו זמן.

- המחיר אינו כולל מע"מ.
- תהליך סיום ומסירה: סיום הפרויקט כולל (א) מסירת 2 קבצי ה-Workflow הסופיים לידי הלקוח, ו-(ב) פגישת סיכום (הכלולה בבנק השעות) בה יציג הספק הסבר תפעולי בעל-פה (Walkthrough) על אופן השימוש ב-Workflows.
- תיעוד נוסף: כל דרישה לתיעוד טכני כתוב, מדריך וידאו מוקלט, או דוקומנטציה נוספת, אינה כלולה במחיר הבסיס ותתבצע כעבודה נוספת במסגרת בנק השעות או בתשלום נוסף לפי תעריף שעת.

קניין רוחני, רישוי ואחריות

- **אחריות ורישוי כלים:** הספק מתחייב לעבוד אך ורק עם כלים המספקים זכויות לשימוש מסחרי על פי תנאי הרישיון שלהם.
- **הגדרת אחריות שימוש:** הספק אחראי לעמידה בתנאי הרישיון של כלי ה-AI בהם הוא משתמש ליצירת ה-Workflows. הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדיקת כל התוצרים הסופיים (מודלים, תמונות, סרטונים) לפני כל שימוש, ולוודא כי השימוש הסופי שהוא עושה בהם אינו מפר זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות אחרת של צד שלישי.

בעלות על קבצים ושימוש בידע

- עם גמר התשלום המלא, הבעלות המלאה בקבצי ה-Workflow הסופיים שנוצרו תעבור לידי הלקוח. הלקוח יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש שיבחר, ללא הגבלה.
- יחד עם זאת, מובהר כי הקניין הרוחני בטכניקות, בשיטות, ובידע המקצועי (להלן: "הידע") ששימשו לפיתוח ה-Workflows נשארים בידי הספק. הספק יהיה רשאי להשתמש בידע זה, לרבות שכפול, שינוי, ושימוש חוזר במבנה ה-Workflows, עבור כל לקוח אחר ולכל מטרה שיבחר.

הצהרות לקוח (AI גנרטיבי)

- הלקוח מאשר כי ידוע לו שפלט AI גנרטיבי עשוי לכלול שיקולי זכויות יוצרים ייחודיים ומסכים לבדוק כל תוכן שמסופק לפני פרסומו.
- הלקוח מאשר כי ידוע לו שתהליכי יצירה באמצעות AI הם דינמיים ועשויים להניב תוצאות שונות מהמצופה. הספק יעשה את מיטב יכולתו להגיע לתוצאה המיטבית במסגרת בנק השעות המוגדר, תוך שיתוף פעולה מלא עם הלקוח.

הגדרת "סיום" ותקופת אחריות

- תקופת אחריות (Grace Period): הפרויקט ייחשב כגמור וסופי לאחר מסירת הקבצים ופגישת הסיכום. עם זאת, הספק מעניק תקופת אחריות של 5 ימי עבודה ממועד המסירה, בה יטפל ללא חיוב נוסף בכשלים טכניים ("באגים") שיתגלו ב-Workflows, ובלבד שאלו נובעים ישירות מהעבודה שבוצעה על ידי הספק.
- תקופת אחריות זו אינה כוללת בקשות לשינויים, פיצ'רים חדשים, או תמיכה בשינויים שהלקוח ביצע בקבצים בעצמו.

תנאים כלליים

- **הגבלת אחריות:** מוסכם כי אחריותו הכוללת של הספק לנזקים ישירים שייגרמו בקשר לפרויקט זה תהיה מוגבלת לסכום התמורה ששולמה בפועל על ידי הלקוח. הספק אינו אחראי לנזקים עקיפים או תוצאתיים (כגון אובדן רווחים).
- **ביטול:** במקרה של הפרת חוזה מהותית על ידי אחד הצדדים, רשאי הצד השני לבטל את החוזה בהודעה בכתב של 7 ימים מראש.
- **כוח עליון:** במקרה של נסיבות בלתי צפויות שאינן בשליטת הצדדים (כגון מלחמה, אסון טבע, מצב חירום לאומי, מילואים וכדומה) המונעות את קיום ההתחייבויות, יתאמו הצדדים בתום לב את המשך הפרויקט, דחייתו או הפסקתו בהתאם לנסיבות.